

1500520-23.2022.8.26.0483
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: GABRIEL MEDEIROS
Comarca: Presidente Venceslau
Foro: Foro de Presidente Venceslau
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 24/10/2022
... 518/378; RJTJESP, 124/512).

"APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PROVA INSUFICIENTE AGENTES FLAGRADOS COM PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA QUE AFIRMARAM QUE ERA PARA USO PRÓPRIO DESCLASSIFICAÇÃO Necessidade: Havendo, ao final da instrução, dúvidas quanto a autoria dos crimes de tráfico e associação, necessária a manutenção da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Venceslau
Foro de Presidente Venceslau
1ª Vara
Av. Faustino Rodrigues Azenha, 1500, Presidente Venceslau-SP - cep 19400-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500520-23.2022.8.26.0483 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500520-23.2022.8.26.0483
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201185/2022 - DEL.SEC.PRES.VENCESLAU PLANTÃO, 26338698 - DEL.SEC.PRES.VENCESLAU PLANTÃO, 2201185 - DEL.INV.GER. PRES VENCESLAU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATHEUS MIRANDA COSTA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL MEDEIROS

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de MATHEUS MIRANDA COSTA como incurso nos artigos nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, c.c. do artigo 29 do Código Penal; artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e o artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia:

"Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de julho de 2022, por volta das 15h00, na Rodovia Raposo Tavares, Km 608, trevo, no município de Piquerobi/SP, Comarca de Santo Anastácio/SP, MATHEUS MIRANDA COSTA, qualificado à fl. 07, previamente ajustado e em unidade de desígnios com o adolescente Luis Vinícius

Peixoto dos Santos, transportava, para fins de tráfico, em transporte público, 02 (dois) invólucros contendo a substância entorpecente conhecida como "maconha", com peso líquido aproximado de 848,08g (oitocentos e quarenta e oito gramas e oito centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância esta que causa dependência física e psíquica em seus usuários, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 20, imagens de fls. 22, laudo de constatação preliminar de fls. 39/44 e laudo pericial de fls. 89/91.

Consta ainda dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 25 de julho de 2022, por volta das 15h30, na Rua Baturité, nº 131, bairro Vila Senhor do Bonfim, nesta cidade e Comarca de Presidente Venceslau/SP, MATHEUS MIRANDA COSTA, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 01 (um) invólucro contendo a substância entorpecente popularmente conhecida por "maconha", com peso líquido aproximado de 322,25g (trezentos e vinte e dois gramas e vinte e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância esta que causa dependência física e psíquica em seus usuários, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 20, imagens de fls. 21/23, laudo de constatação de fls. 45/50 e laudo pericial de fls. 94/96.

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, MATHEUS MIRANDA COSTA, corrompeu o adolescente L.V.P.S., com ele praticando a infração penal descrita no primeiro parágrafo.

Segundo apurado, o adolescente L.V. transportava, a mando de Matheus, dois tijolos de maconha em um ônibus da empresa Andorinha, oriundo da cidade de Presidente Prudente/SP, com destino a esta cidade de Presidente Venceslau/SP, oportunidade em que foi abordado por policiais militares na Rodovia Raposo Tavares, no trevo da cidade de Piquerobi/SP, os quais detinham informações de que o adolescente estava trazendo o entorpecente para ser destinado ao denunciado. Realizada a busca pessoal, foram encontrados dois "tijolos" de maconha no interior da mochila do adolescente, além de um aparelho de telefone celular, ocasião em que o menor confessou informalmente aos policiais que a droga seria entregue ao denunciado Matheus, assim que chegasse a esta cidade.

Ante a informação recebida, policiais militares se dirigiram até a residência de Matheus, nesta cidade, instante em que ele tentou empreender fuga pulando o muro da residência, deixando cair um tijolo de maconha no quintal de sua casa e um aparelho de telefone celular, os quais foram devidamente apreendidos. Após breve perseguição, o denunciado foi capturado e preso em flagrante delito próximo ao local.

A quantidade, a natureza, a forma de acondicionamento da droga e as informações obtidas pela polícia, evidenciam que o denunciado praticava o tráfico de drogas em concurso com o adolescente.

Assim agindo, o denunciado corrompeu o menor Luis Vinícius Peixoto dos Santos, para que, com ele, praticasse o tráfico de drogas."

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 70/75).

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 155/159).

Não sendo o caso de absolvição sumária, houve o recebimento da denúncia (fls. 112/114) e foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 161/162).

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o acusado.

Na fase dos debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado. A defesa, por sua vez, teceu teses benéficas em favor do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido procede em parte.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 11/14, autos de exibição e apreensão de fls. 19/20, laudo toxicológico definitivo de fls. 94/96, bem como pela prova oral produzida.

Interrogado na fase policial, o réu contou "que conhece o adolescente L. V. apenas "de balada" e que não tem nenhuma relação com a droga que foi localizada na posse dele. A respeito da droga (maconha) localizada em sua residência o interrogado

declara que não é de sua propriedade, afirmando que não tinha nenhuma droga na casa. Declara que já foi preso por crime de tráfico de drogas e que está em liberdade há poucos dias" (fls. 07).

Em juízo, manteve a versão (cf. mídia SAJ).

A testemunha Daniel Aparecido de Jesus, policial militar, na fase policial, relatou que "recebeu informação reservada no sentido de que o adolescente L.V. estaria retornando da cidade de Presidente Prudente/SP, na posse de drogas, sendo que tal é conhecido nos meios policiais. Com isso, esclarece o depoente que foi realizado monitoramento dos ônibus que tinham como origem a cidade de Presidente Prudente/SP e como destino a cidade de Presidente Venceslau/SP, ocasião em que foi realizada a abordagem de um coletivo da empresa Andorinha na Rodovia Raposo Tavares, KM 608 (trevo da cidade de Piquerobi/SP), sendo certo que o adolescente foi localizado. Esclarece o depoente que foi realizada uma busca pessoal no adolescente e foi localizado um aparelho celular, sendo certo que em busca na mochila que trazia consigo foram localizados dois invólucros envoltos em fita adesiva de tamanhos diferentes, ambos no formato de tijolos, contendo substância com características da droga popularmente conhecida como "maconha". Neste momento, esclarece o depoente que o adolescente afirmou que "iria fazer contato com MATHEUS que mora na Rua Baturite, 131, assim que chegasse em Pres. Venceslau/SP" (sic). Com isso, esclarece que repassou as informações ao Policial Militar SIQUEIRA, ora testemunha, objetivando a localização da pessoa indicada pelo adolescente e após pouco tempo, esclarece o depoente que tomou conhecimento que a equipe liderada pela testemunha referida havia localizado o MATHEUS e na residência dele havia sido localizado um invólucro no formato de tijolo contendo substância popularmente conhecida como "maconha" (fls. 01/02).

A testemunha Edgard Siqueira de Oliveira, policial militar, na fase policial, contou que "é policial militar integrante da Força Tática e nesta data, recebeu contato do Policial Militar DANIEL, informando que a equipe dele havia efetuada abordagem do adolescente L. V. no interior de um ônibus coletivo da empresa Andorinha, na Rodovia Raposo Tavares, especificamente no trevo de acesso a cidade de Piquerobi/SP, posto que havia informação reservada no sentido de que o adolescente estaria retornando de Presidente Prudente/SP na posse de drogas; esclarece a testemunha que tomou conhecimento que o adolescente L.V. havia confidenciado que seria feito um contato pessoal entre ele e o MATHEUS que reside na Rua Baturite, 131, em Presidente Venceslau/SP, assim que ele chegasse nesta cidade. Com isso, afirma o depoente que foi até o endereço fornecido pelo adolescente, ocasião em que MATHEUS foi visto no quintal da residência, porém, quando ele visualizou a presença da equipe policial se evadiu pelo corredor do quintal pulando o muro da residência deixando cair no quintal um invólucro no formato de tijolo contendo substância com características da droga popularmente conhecida como "maconha" e seu aparelho celular, os quais foram imediatamente apreendidos pela equipe. Por fim, esclarece o depoente que MATHEUS foi detido na rua Pascoal Alexandre, via perpendicular a residência dele, ocasião em que ele alegou que não era o proprietário da droga encontrada no quintal da residência e que também não tinha contato algum com o adolescente L. V." (fls. 03).

Em juízo, as testemunhas Daniel e Edgard corroboraram os depoimentos prestados na fase policial (cf mídias SAJ).

No entanto, encerrada a instrução processual, verifico que não há provas seguras para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A substância apreendida é droga corriqueiramente utilizada por usuários e dependentes químicos, notadamente por ser de fácil acesso e dado o seu baixo valor econômico.

Além disso, a quantidade de maconha apreendida não é exorbitante e a forma como estava acondicionada, por si só, não é apta a descaracterizar o uso.

A perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos também não revelou indícios suficientes para condenação por crime de tráfico (fls. 123/129 e 130/143).

Todos esses fatores, a meu ver, demonstram a necessidade de haver prova mais substancial do que a produzida nestes autos.

Desta forma, precária a prova produzida, não sendo possível condenação por

presunção ou com lastro apenas na prova indiciária, sob pena de nulidade (art. 155 do Código de Processo Penal).

Nesse sentido:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06). POSSIBILIDADE AUSENTES EVIDÊNCIAS INEQUÍVOCAS DA MERCANCIA. Cabível a desclassificação para o crime de posse de tóxicos para consumo pessoal quando as provas colhidas são frágeis a ensejar condenação por tráfico. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-SP - APL: 00021751520168260322 SP 0002175-15.2016.8.26.0322, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 08/06/2017, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/06/2017).

"Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo." (RT, 518/378; RJTJESP, 124/512).

"APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PROVA INSUFICIENTE AGENTES FLAGRADOS COM PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA QUE AFIRMARAM QUE ERA PARA USO PRÓPRIO DESCLASSIFICAÇÃO Necessidade: Havendo, ao final da instrução, dúvidas quanto a autoria dos crimes de tráfico e associação, necessária a manutenção da desclassificação em respeito, inclusive, ao princípio do in dubio pro reo. Recurso não provido." (TJ-SP - APL: 00026481320128260040 SP 0002648-13.2012.8.26.0040, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 27/02/2014, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/03/2014).

Quanto à corrupção de menores, restou claro que havia identidade de propósitos e desígnios entre eles. Ademais, o crime de corrupção de menores é delito formal, portanto desnecessária a prova da efetiva corrupção deles, bastando a prática do crime em companhia de menor de 18 anos.

Neste sentido a súmula 500 do STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." E mais:

"Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244- B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.[...]" (REsp 1112326 DF, submetido ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 08/02/2012).

Passo à dosimetria das penas.

Crime de tráfico de drogas - desclassificação para - artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Analisando as chamadas "circunstâncias judiciais" previstas no artigo 59 do Código Penal e atento ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do mesmo código, mesmo possuindo o acusado condenações anteriores (fls. 61/63 e 64/66), reputo razoável a fixação da pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Crime - artigo 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. A reincidência será considerada na próxima fase. Na segunda fase da dosimetria está presente a agravante da reincidência (fls. 61/63 e 64/66). Assim, aumento a pena em 1/6, passando-a para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Não havendo mais circunstâncias a serem consideradas, torno a pena acima definitiva.

Os crimes foram praticados em sede de concurso material, pelo que as penas devem ser somadas.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu

MATHEUS MIRANDA COSTA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência e como incurso no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Em razão da reincidência o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou ao sursis.

Reincidente o réu iniciará o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Não estando mais presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do réu.

Expeça-se imediatamente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Honorários da advogada dativa nomeada ao réu arbitrados nos termos do convênio - DPE - OAB/SP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários e o que mais necessário for e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. P.I.C.

Presidente Venceslau, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA